

GOH KIN CHAI

lwn

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel) YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Ahli Panel)]

Pada : 24 Ogos 2022 / 26 Muharam 1444H

Kes Rayuan No. 10000-043-0096-2021

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Encik Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail.

Peguam Syarie Responden : Puan Kamazura binti Md Kamal dari Tetuan Aishah Kama & Sabri

ALASAN PENGHAKIMAN

- [1] Perayu telah memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor melalui kes nombor 10200-043-0460-2014 untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- [2] Pada 22/12/2020 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memberikan keputusan menolak permohonan Perayu. Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada

24/12/2020 untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan tersebut.

FAKTA KES

- [3] Perayu dilahirkan pada 3/3/1948 di Hospital Bintulu, Sarawak dan dibesarkan mengikut ajaran agama Buddha. Ibu Bapa Perayu adalah berketurunan Cina dan Beragama Buddha. Perayu telah berkahwin dengan Wanita Indonesia yang bernama Suhara binti Kopie mengikut adat resam Buddha dan memperolehi 5 orang anak.
- [4] Pada 11/9/1978 ketika berusia 30 tahun, Perayu telah memeluk agama Islam di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Sarawak dan memilih nama Othman bin Abdullah sebagai nama Islamnya.
- [5] Pada 22/12/2020 Hakim Bicara telah memberikan penghakiman sebagaimana berikut:
 - 1. Mahkamah menolak permohonan Plaintiff untuk mengisytiharkan dirinya bukan lagi beragama Islam.
 - 2. Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan Jabatan Mufti atau mana-mana agensi yang berkaitan hendaklah memberikan perhatian dalam membimbing dan mengawal aqidah islamiyah Plaintiff.

[6] Perayu yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di muka surat 214-216 Rekod Rayuan iaitu:

- i. YA Hakim Bicara telah terkhilaf secara fakta dan undang-undang kerana menyatakan bahawa tafsiran orang atau definisi sebagai Orang Islam terhadap Perayu adalah menepati kehendak seksyen 2 (1) EPAINS 2003 dari perkara (e) yang mana Perayu adalah seorang Islam sejak memeluk Islam sedangkan fakta membuktikan Perayu dibesarkan oleh keluarga bukan Islam dan telah tidak pernah, tidak memahami mahupun tidak beriman dengan dua kalimah syahadah sehingga kini.
- ii. Yang Arif telah terkhilaf secara fakta dan undang-undang kerana berpendapat bahawa amalan dan cara hidup Perayu yang tidak berlandaskan Agama Islam sedangkan Perayu secara konsisten menyatakan bahawa beliau adalah bukan seorang yang beragama Islam. Pagi petang siang dan malam cara hidup Perayu dari kecil sehingga kini adalah dalam adat budaya ajaran agama Buddha.
- iii. Yang Arif telah terkhilaf secara fakta, undang-undang dan hukum syarak kerana menyatakan bahawa proses istitabah wajar dilalui oleh Perayu selama tempoh 60 hari sedangkan Perayu bukan murtad dan perayu telah menjalani proses penasihatn akidah di awal prosiding.

- iv. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang seksyen 61(3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagai permohonan Perayu untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad. Seksyen tersebut adalah untuk kes mal untuk suatu pengisytiharan dan bukan kes murtad. Kes murtad adalah dalam bidang kuasa jenayah syariah.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Setelah kami meneliti alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami mendapati isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:-

- i. Sama ada YA Hakim bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak tuntutan Perayu untuk diisytiharkan sebagai bukan Islam dan memutuskan bahawa Perayu adalah beragama Islam berdasarkan hukum Syarak dan undang-undang sedia ada.
- ii. Sama ada Perayu mempunyai bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang mencukupi bagi meyakinkan kami bahawa Perayu tidak lagi beragama Islam.

Isu Pertama: Sama ada YA Hakim bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak tuntutan Perayu untuk diisytiharkan sebagai bukan Islam dan memutuskan bahawa Perayu adalah beragama Islam berdasarkan hukum Syarak dan undang-undang sedia ada.

[8] Di dalam Alasan Rayuan Perayu, Perayu menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana menyatakan bahawa tafsiran orang atau definisi sebagai Orang Islam terhadap Perayu adalah menepati kehendak seksyen 2 (1) EPAINS 2003 dari perkara (e) yang mana Perayu adalah seorang Islam sejak memeluk Islam sedangkan fakta membuktikan Perayu dibesarkan oleh keluarga bukan Islam dan telah tidak pernah, tidak memahami mahupun tidak beriman dengan dua kalimah syahadah sehingga kini.

[9] Responden pula dalam hujahnya mempertikaikan Alasan Rayuan Perayu dengan menegaskan bahawa selepas Perayu mengucapkan dua kalimah shahadah, maka pemelukan Islam Perayu adalah sah dan di sisi undang-undang Perayu adalah seorang Islam. Maka menurut Responden pemakaian seksyen 2 berkenaan definisi 'orang Islam, seksyen 107 dan seksyen 108 berkenaan pemelukan agama Islam yang dirujuk oleh Hakim Bicara adalah tepat dalam menimbangkan Permohonan Perayu.

[10] Dalam mengupas isu ini, kami dapati berdasarkan fakta bahawa Perayu telah memeluk Islam pada 11/9/1978 di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Sarawak dan tiada pertikaian daripada mana-mana pihak berkenaan kesahihan dan kesempurnaan pemelukan Islam Perayu. Oleh yang demikian kami membuat

pengiktirafan bahawa mulai 11/9/1978, Perayu adalah seorang Islam yang sah dari segi hukum syarak dan undang-undang. Sehubungan dengan itu kami berpuashati bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf memutuskan bahawa Perayu adalah beragama Islam berdasarkan Hukum Syarak dan undang-undang.

ISU Kedua: Sama ada Perayu mempunyai bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang mencukupi bagi meyakinkan kami bahawa Perayu tidak lagi beragama Islam.

- [11] Ketika prosiding perbicaraan di hadapan Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan dua seorang saksi iaitu kenalannya yang bernama Tan Hock Seng dan Tiong Yong Ming. Manakala bagi pihak Responden, Encik Helmi bin Nahrowi yang merupakan Ketua Unit Kemajuan Saudara Baru, Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Sarawak telah hadir memberikan keterangan sebagai saksi Responden.
- [12] Responden menghujahkan bahawa saksi-saksi Perayu yang memberikan keterangan berkenaan amalan kehidupan Perayu bukan saksi yang boleh disandarkan keterangan kerana mereka bukan sahaja bukan beragama Islam bahkan saksi-saksi Perayu tersebut bukanlah saksi yang bersama-sama menyaksikan bagaimana rutin kehidupan Perayu kerana mereka memberikan keterangan berkenaan amalan Perayu yang tidak melaksanakan amalan Islam.
- [13] Bagi mengupas isu ini, berdasarkan seksyen 83 (2) Enakmen Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 ada *memperuntukkan bahawa:*

“ seseorang yang bukan Islam adalah berkompeten untuk memberikan bayyinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima Hukum Syarak.

[14] Di dalam kes ini Perayu telah mengemukakan 2 orang saksi bagi menyokong keterangannya. Kami berpendapat keterangan S1P dan S2P tidak menyokong sepenuhnya keterangan Perayu kerana saksi-saksi Perayu tidak dapat menunjukkan kepada kami berkenaan amalan seharian Perayu. Hal ini dapat dibuktikan melalui keterangan saksi Perayu semasa di soal balas di muka surat 55 Rekod Rayuan yang antara lain menyatakan:

“ ...kami cuma kawan, biasa dua atau tiga bulan sekali ada jumpa, aktiviti kehidupan seharian dia saya tidak tahu sangat, dia tinggal dengan anak dan isteri dia. Saya tidak tahu dia tidak pergi temple atau tidak, kami tidak pergi sekali. Kalau dia pergi masjid pun saya tidak tahu. Dia muslim tapi tak pergi masjid.”

[15] Berdasarkan keterangan di atas kami mendapati bahawa Perayu gagal membuktikan kepada kami bahawa Perayu mempunyai bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang mencukupi bagi meyakinkan kami bahawa Perayu tidak lagi beragama Islam. Dengan yang demikian, kami berpendapat Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak menerima secara mutlak pengakuan diri Perayu berkenaan dengan status aqidahnya. Oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab Perayu untuk meyakinkan Hakim Bicara berkenaan keterangannya dengan cara membuktikan apa-apa fakta sama ada secara dokumentar, keterangan sokongan dan lain-lain.

[16] Berdasarkan ulasan di atas, kami berpuashati bahawa tiada keperluan untuk kami campur tangan dapatan Hakim Bicara dan memutuskan bahawa rayuan ini tidak dapat kami pertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

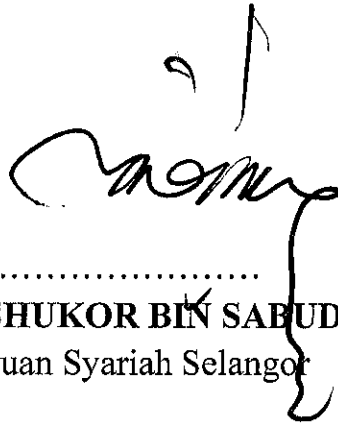
1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 22/12/2020 dalam kes No. 10200-043-0460-2014 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor